



PUTUSAN
Nomor 1778 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SOERONO, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Pertokoan Jurnatan, B-255, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., CN., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Nurudin & Associates, berkantor di Jalan Pleburan Raya, Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

JOENARTO, bertempat tinggal di Jati Kulon, RT 4, RW 3, Desa Jatikulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saksono Yudiantoro, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Saksono Yudiantoro, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Batan Selatan, Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. LUCIANA, bertempat tinggal di Jati Kulon, RT 4, RW 3, Desa Jatikulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saksono Yudiantoro, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Saksono Yudiantoro, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Batan Selatan, Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1778 K/Pdt/2023



2. SINTIYANI, bertempat tinggal di Jalan Permai XI, Nomor 5,
RT 004, RW 004, Kelurahan Garunglor, Kecamatan
Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Tindakan somasi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menuduh Penggugat tidak pernah membayar pokok pinjaman maupun bunganya yaitu 5% (lima persen) perbulan walaupun pinjaman tersebut telah jatuh tempo kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum;
 - b. Tidak pernah mempunyai utang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Menetapkan utang Penggugat kepada Tergugat adalah hanya sebesar kekurangan pembayaran, yaitu Rp2.655.733.400,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
4. Menetapkan utang Penggugat kepada Tergugat:
 - a. Tidak ada jangka waktu;
 - b. Tidak ada bunga senilai 5% (lima persen) tiap bulannya;
5. Menyatakan bahwa bunga yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp2.655.733.400,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dikalikan 6% (enam persen) per tahun;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1778 K/Pdt/2023



6. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Dikarenakan adanya persoalan dugaan perbuatan melawan hukum hingga gugatan ini diajukan, maka Penggugat telah menggunakan jasa penasihat hukum untuk membantu Penggugat dalam mencari keadilan dan atas jasa hukum tersebut Penggugat mengeluarkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan;

b. Kerugian *Immateriil*

Dikarenakan adanya persoalan dugaan perbuatan melawan hukum hingga gugatan ini diajukan, Penggugat merasa malu dan nama baiknya tercemar hingga menguras tenaga baik fisik maupun psikis yang apabila di alihkan dalam nilai mata uang rupiah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

7. Meminta Tergugat untuk mengembalikan cek dan bilyet giro yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta/kekayaan Para Tergugat yang akan diajukan dalam permohonan sendiri;

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

12. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tunduk pada putusan ini;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kds, tanggal 29 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 318/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 318/Pdt/2019/PT SMG;
3. Mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya sebagaimana terurai dalam petitum gugatan Pemohon Kasasi;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, dalam peradilan yang baik, mohon diputus seadil-adilnya demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal tanggal 21 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kudus, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya membayar keseluruhan utang kepada Tergugat maupun Para Turut Tergugat berikut bunga sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karenanya perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang memberikan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1778 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

somasi kepada Penggugat agar segera memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOERONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOERONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1778 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1778 K/Pdt/2023